



P U T U S A N

Nomor 792 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Jalan Perbal 1, Gg. 1, RT 02, RW 1, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
2. **BUDIMAN TRI HANDOKO**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
3. **MUYAYIN bin KASPIN**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
4. **INAYAH binti KASPIN**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
5. **MUSNIAH binti KASPIN**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
6. **IKOMAH binti KASPIN**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
7. **KAMDANI bin KASPIN**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
8. **SUMALI**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



9. **SUMIATI alias KARIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
10. **SUKARTI**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
11. **AGUS**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
12. **UMARYADI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Widodo. S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Slamet Widodo, S.H., dan Rekan, beralamat di Perumahan Bintoro Asri III, Blok N, Nomor 10, Demak, jalan tembus Wonosalam Asri - Jogoloyo Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

TUKINO, S.H., bertempat tinggal di Lumbungsari Raya, Nomor 37, RT 01, RW 02, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noer Kholis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Kurator Noer.Agung & Associate, beralamat di Jalan Kaligarang, Nomor 2E, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



D a n :

1. **HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
2. **AMIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
3. **SUYANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah beserta yang terdapat diatasnya yang terletak di Genuksari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, atau setempat dikenal dengan Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00596, seluas 1.813 m², atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah milik Bapak Yadi,
 - Sebelah timur : Rumah milik Bapak Naryo, rumah milik Bapak Woko, rumah milik Bapak Untung, dan rumah milik Bapak

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



Supono,

- Sebelah selatan : Tanah Pekuburan Umum,
 - Sebelah barat : Rumah milik Bapak Wawan dan rumah milik Ibu Mudji;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00596, seluas 1.813 m², atas nama Penggugat;
 4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 144/2015, tertanggal 27 Mei 2015;
 5. Menyatakan hukumnya, perbuatan Tergugat I yang telah menjual objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II, VIII, IX, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII, dan Saudara Nano, tanpa alas hak yang sah, adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan hukumnya, perbuatan Tergugat II, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli warisnya, yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII, yang dengan tanpa alasan dan dasar hukum telah menempati objek sengketa milik Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Smg, tanpa alas hak yang sah, serta menikmati hasil dari objek sengketa milik Penggugat tersebut, jelaslah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan hukumnya, bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:
Sejak bulan Mei tahun 2015 s.d. gugatan ini diajukan, dengan tanpa dasar hukum serta tanpa seijin Penggugat, Para Tergugat telah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



menikmati hasil dari objek sengketa milik Penggugat, yaitu dengan menempati objek sengketa selama selama 4 (empat) tahun, perbuatan Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Kerugian immateriil:

Karena perbuatan Para Tergugat yang telah menempati objek sengketa tanpa alas hak yang sah milik Penggugat secara melawan hukum serta menikmati hasil dari objek sengketa milik Penggugat secara melawan hukum pula, mengakibatkan Penggugat merasa tertekan batinnya, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan secara tunai dan seketika meliputi kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan menyerahkan objek sengketa milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan objek sengketa milik Penggugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul



dari perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum akta jual beli yang dibuat PPAT Camat Genuk mengenai jual beli atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Kelurahan Genuksari, dari ahli waris Alm. Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonvensi I) kepada:
 - a. Penggugat Rekonvensi II pada tahun 2000 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris Alm. Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonvensi I), kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli di bawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 127/2007, tanggal 18 April 2007, seluas 72 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Amin,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Laras,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yayasan Gereja;
 - b. Kaspin Alm. mempunyai keturunan sebagai ahli waris yang bernama Muzazin (Penggugat Rekonvensi III), Inayah (Penggugat Rekonvensi IV), Musmi'ah (Penggugat Rekonvensi V), Ikomah (Penggugat Rekonvensi VI) dan Kamdani (Penggugat Rekonvensi VII), bahwa Kaspin Alm. pada tahun 1991 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris Alm. Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



(Penggugat Rekonvensi I), kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli di bawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 130/2007, tanggal 18 April 2007, seluas 72 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sukarti,
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Amin,
- Sebelah barat berbatasan dengan Yayasan Gereja (GKJ);

c. Penggugat Rekonvensi VIII pada tahun 1998 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris Alm. Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonvensi I), kemudian pada tanggal 18 April 2007, jual beli di bawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 128/2007, tanggal 18 April 2007, seluas 72 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Umaryadi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Suwoko,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pariyem,
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan,

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Sng, tanggal 6 Februari 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah beserta yang terdapat diatasnya yang terletak di Genuksari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, atau setempat dikenal dengan Jalan Krajansari, RT 05, RW 01, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00596, seluas 1.813 m², atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah milik Bapak Yadi,
 - Sebelah timur : Rumah milik Bapak Naryo, rumah milik Bapak Woko, rumah milik Bapak Untung, dan rumah milik Bapak Supono,
 - Sebelah selatan : Tanah pekuburan umum,
 - Sebelah barat : Rumah milik Bapak Wawan dan rumah milik Ibu Mudji;
- 2. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00596, seluas 1.813 m², atas nama Penggugat;
- 3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 144/2015, tertanggal 27 Mei 2015;
- 4. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat I yang telah menjual objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II, VIII, IX, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII, dan Saudara Nano, tanpa alas hak yang sah adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat II, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII yang dengan tanpa alasan dan dasar hukum telah menempati objek sengketa milik Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Smg, tanpa alas hak yang sah, serta menikmati hasil dari objek sengketa milik Penggugat tersebut, jelaslah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



perbuatan sebagaimana yang dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukumnya bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Sejak bulan Mei tahun 2015 s.d. gugatan ini diajukan, dengan tanpa dasar hukum serta tanpa seijin Penggugat, Para Tergugat telah menikmati hasil dari objek sengketa milik Penggugat, yaitu dengan menempati objek sengketa selama selama 4 (empat) tahun, perbuatan Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Karena perbuatan Para Tergugat yang telah menempati objek sengketa tanpa alas hak yang sah milik Penggugat secara melawan hukum serta menikmati hasil dari objek sengketa milik Penggugat secara melawan hukum pula, mengakibatkan Penggugat merasa tertekan batinnya, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan secara tunai dan seketika meliputi kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan menyerahkan objek sengketa milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp8.716.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG, tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg *juncto* Nomor 37/Pdt.K/2020/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 189/PDT/2020/PT SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg dan mengadakan sendiri yang amarnya:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum akta jual beli yang dibuat PPAT Camat Genuk mengenai jual beli atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Kelurahan Genuksari, dari ahli waris Alm. Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonvensi I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I) kepada:
 - a. Penggugat Rekonvensi II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II pada tahun 2000 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris Alm. Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonvensi I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I), kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli di bawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 127/2007, tanggal 18 April 2007, seluas 72 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Amin,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Laras,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yayasan Gereja;
 - b. Kaspin Alm. mempunyai keturunan sebagai ahli waris yang bernama Muzazin (Penggugat Rekonvensi III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III), Inayah (Penggugat Rekonvensi IV/Pembanding IV/Pemohon Kasasi IV), Musmi'ah (Penggugat Rekonvensi V/Pembanding V/Pemohon Kasasi V), Ikomah (Penggugat Rekonvensi VI/Pembanding VI/Pemohon Kasasi VI) dan Kamdani (Penggugat Rekonvensi VII/Pembanding VII/Pemohon Kasasi VII), bahwa Kaspin

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



Alm. pada tahun 1991 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris Alm. Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonvensi I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli di bawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 130/2007, tanggal 18 April 2007, seluas 72 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sukarti,
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Amin,
- Sebelah barat berbatasan dengan Yayasan Gereja (GKJ);

c. Penggugat Rekonvensi VIII/Pembanding VIII/Pemohon Kasasi VIII pada tahun 1998 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris Alm. Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonvensi I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli di bawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 128/2007, tanggal 18 April 2007, seluas 72 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Umaryadi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Suwoko,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pariyem,
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan,

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 248/Pdt.G/1993/PN Smg *juncto* Putusan Nomor 666/PDT/1993/PT SMG, yang telah berkekuatan hukum tetap, pemilik sah objek sengketa adalah Salimin bin Kaswadi;
- Bahwa selanjutnya Salimin Bin Kaswadi memberikan kuasa kepada Achmad Sulchan, S.H., dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 03, tanggal 11 Mei 2002, telah menjual objek sengketa kepada Tukino, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144/2005, tanggal 27 Mei 2005, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 596 atas nama Tukino (Penggugat), dan Penggugat telah melakukan kewajiban terhadap Negara dengan membayar pajak setiap tahunnya;
- Bahwa dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUPARDI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUPARDI, 2. BUDIMAN TRI HANDOKO, 3. MUYAYIN bin KASPIN, 4. INAYAH binti KASPIN, 5. MUSNIAH binti KASPIN, 6. IKOMAH binti KASPIN, 7. KAMDANI bin KASPIN, 8. SUMALI, 9. SUMIATI alias KARIYEM, 10. SUKARTI, 11. AGUS, 12. UMARYADI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 792 K/Pdt/2023